

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-▼●@♠@▼ #-006
제 목 도급문서 인지세 납부 미흡
관계부서 ▼●@♠@▼ #
조치부서 ▼●@♠@▼ #
내 용

1. 업무개요

회사는 경상정비공사, 계획예방정비공사, 개보수공사와 대외공사 등 각종 공사 수주 계약, 공사 수행과 지원을 위한 물품의 제조·구매 계약 체결 시 작성하는 도급 또는 위임에 관한 전자·비전자문서에 대해 「인지세법」 및 「세무업무 처리기준」에 따라 인지세를 납부하고 있다.

2. 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의무), 제3조(과세문서 및 세액)와 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에 따르면, 일정한 과세문서를 작성하는 경우 인지세를 납부하여야 하며, 이는 문서의 형식과 무관하게 적용된다. 과세대상 문서 중 도급계약서는 「민법」 제664조에 근거하여, 일의 완성과 그에 대한 보수를 약정하는 문서를 의미하며, 「건설산업기본법」 제22조, 「전기공사업법」 제12조, 「정보통신공사업법」 제26조 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조 등에 따라 작성하는 도급문서가 이에 해당하며, 「인지세법」 상 과세문서 및 납부세액은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 「인지세법」 상 과세문서 및 세액 발체내역

과세문서	기재금액	인지세
1. 부동산·선박·항공기의 소유권 이전에 관한 증서 2. 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것	기재금액이 1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
	기재금액이 3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
	기재금액이 5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
	기재금액이 1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
	기재금액이 10억 원을 초과하는 경우	35만 원

※ 자료 : 「인지세법」 내용 재구성

따라서, 「세무업무처리기준」 제30조(인지세 납부)에 따라 인지세법 상 과세문서를 작성하는 부서는 「인지세법」이 정한 바에 따라 인지세를 납부하여야 하며, 같은 기준 제31조(인지의 관리)에 따라, 인지수불대장을 비치 및 기록 관리하여야 한다.

또한, 「수주계약대장 인지세납부 시스템개선 알림 및 대외공사 인지세 납부 철저」(총무처-3258, 2021. 5. 26.)에 따라, 각 처(실)·사업소는 인지세 납부 누락 방지를 위해 수주계약 생성·결재 시 관련 증빙을 확인하여야 하며, 정기적인 납부 현황 점검을 통해 누락 또는 과오납 사례가 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▼●@♠@▼#는 감사대상기간(2022. 1. 1.~2025. 6. 30.) 동안 도급계약서, 물품제조·매매 등 계약서 작성 시 납부한 인지세 내역에 대해 「세무업무처리기준」 제31조에 따라 인지수불대장에 명기하여 기록 관리하여 인지수불대장을 별도로 비치 및 관리하고 하지 아니하였고, 아래 [표 2]와 같이 수주계약 1건, 발주계약 7건(외주가공 5건, 입차용역 2건)에 대하여 인지세 135,000원을 납부하지 않았다.

[표 2] 물품매매계약 인지세 과오납부 내역

구분	계약대장번호	계약건명	계약일자	계약금액	인지세 과세금액
1	▼●@♠@▼#336	▼●@ 2호기 POSRV SLPV-V302 긴급정비 용역	2023. 10. 24.	46,000,000	20,000
2	R102308948	이동형 발전차 자동정지관련 부품교체등 외주수리	2023. 8. 30.	49,379,999	20,000
3	C102301220	▼●@ 1호기제1차계획예방정비사용카메라임차	2023. 11. 2	10,630,400	10,000
4	R102311785	SU0365KVSWDLOCALHOUSEACC	2023. 11. 7.	11,013,999	10,000
5	R102313283	▼●본부 통합보관고 소방엔진펌프 정비	2023. 11. 30.	24,200,000	10,000
6	R102313847	SU0365KVSWDLOCALHOUSEACC	2023. 12. 12.	12,496,935	10,000
7	C102400019	SU1주터빈계통고압터빈분해점검유도가열기임차	2024. 1. 10.	44,000,000	20,000
8	R102411196	베어링패드 취급 basket 외 2종	2024. 11. 11.	67,447,160	35,000
합 계					135,000

관계부서 의견 ▼●@♠@▼#는 물품구매계약 체결 시 인지세 납부, 인지수불대장 비치 및 관리에 미흡한 점을 인정하고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▼●@♠@▼#장은

- ① 물품구매계약 인지세 납부 절차 준수를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 납부 누락한 도급계약 인지세 135천원을 납부하시기 바라며, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
▼●@♠@▼#	주임	HWW	사업소 계약	2022.3.30 ~ 2024.1.30	물품구매계약 인지세 납부 업무 소홀	주의